

<제10장 업무상 재해 등 제01절 업무상 재해>

[기출][1][2020-2]산업재해보상보험법상 2차 회식의 업무상 재해 인정 여부

《[문제2] 근로자 甲은 A회사의 상담팀에 소속된 상담원으로서, 2019. 7. 5. 오후 7시부터 같은 날 오후 9시까지 음식점에서 상담팀 책임자인 실장을 포함하여 30명의 직원과 함께 1차 회식을 하였다. 1차 회식에서 실장이 참석 직원들에게 술잔을 돌리거나 술을 권하지 않았다. 甲이 1차 회식에서 자신의 평소 주량보다 많은 술을 급하게 마시자 실장이 이를 만류하였으나, 甲은 실장의 만류에도 불구하고 계속 술을 마시 1차 회식이 끝날 당시 이미 만취한 상태였다. 1차 회식이 마무리되던 즈음 실장이 회사로부터 사용을 허락받은 회식비가 남았으니 노래연습장에 가서 2차를 하자고 제안하였다. 이에 같은 날 오후 9시 15분경 실장과 근로자 甲을 포함한 12명이 바로 옆 건물 4층에 있는 노래연습장으로 자리를 옮겨 2차 회식을 하였다.

甲은 노래연습장으로 옮기고 얼마 지나지 않아 화장실을 찾기 위해 노래연습장에서 나왔다. 같은 층에 있는 비상구 문을 열고 들어가 화장실을 찾던 중 건물 밖으로 나 있는 커다란 창문을 화장실 문으로 오인하여 밑에 놓여있는 발판을 밟고 올라가 창문을 열고 나갔다가 건물 밖으로 추락하여 골반골절 등의 부상을 입었다.

이 사건 재해가 산업재해보상보험법상 요양급여의 대상이 되는지 설명하시오. (25점)》

<문제2> 산업재해보상보험법상 2차 회식의 업무상 재해 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 회식 과정에서 자발적으로 과음하여 만취한 상태로 노래연습장 비상구 창문을 화장실 문으로 오인해 추락하는 사고가 발생한 상황이다. 쟁점으로 <해당 회식이 사업주의 지배·관리하에 있었는지>, <회식 중 자발적 과음으로 발생한 추락 사고와 업무 사이에 상당인과관계가 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 회식 중 사고에 대한 업무상 재해 판단 기준과 과음으로 인한 사고의 상당인과관계 법리를 검토하고 이를 사안에 대입하여 요양급여 대상이 되는지 설명한다.

II. 회식 중 재해의 업무상 재해 인정 요건과 상당인과관계 법리

1. 회식 중 재해의 일반적 인정 기준

(1) 사업주의 지배·관리하의 회식

- 근로자가 사회통념상 행사나 모임의 주최자, 목적, 내용, 참가인원과 그 강제성 여부, 운영방법, 비용 부담 등에 비추어 사업주의 지배·관리를 받는 회식에 참가하던 중 재해를 입은 경우 업무상 재해로 인정될 수 있다.

(2) 통상 수반되는 위험 범위의 판단

- 회식 중 재해가 업무상 재해로 인정되려면 단순히 지배·관리하의 회식이었다는 사실만으로는 부족하며, 발생한 재해가 업무 또는 회식 과정에 일반적으로 수반되는 위험의 범위 내에 있어야 한다.

2. 회식 중 과음으로 인한 사고의 상당인과관계 판단 기준

(1) 상당인과관계 판단의 종합적 요소

- 법원은 업무와 과음, 재해 사이의 상당인과관계를 판단할 때 회식의 목적과 성격, 참석 여부의 강제성, 비용 부담 주체 등 회식 자체의 지배·관리 정도, 상급자나 다른 참석자들의 음주 권유나 강요 또는 만류 여부, 근로자 본인의 음주량 등을 종합 평가한다.

(2) 자발적 과음과 통상적 위험성 일탈

- 사업주나 상급자의 강요가 없음에도 근로자가 자발적으로 자신의 주량을 초과하여 현저한 과음을 하였고, 그것이 주된 원인이 되어 통상적으로 회식에 수반되는 위험이라고 보기 어려운 돌발적인 사고가 발생한 경우에는 상당인과관계가 인정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 회식의 사업주 지배·관리 여부

(1) 1차 및 2차 회식의 성격

- 1차 회식은 실장을 포함해 30명의 직원이 참가한 공식 회식이었고, 2차 노래연습장 회식 역시 실장의 주도하에 회사 승인 회식비를 사용하기로 하고 진행된 것이므로 전체적으로 사업주가 주최하고 관리한 회식에 해당한다.

(2) 지배·관리성 인정의 한계

- 따라서 甲이 참가한 1차 및 2차 회식은 외형상 사업주의 지배·관리하에 있는 업무수행의 연장선으로 볼 여지가 충분히 존재한다.

2. 과음의 자발성 및 만류 사실의 존재

(1) 강요 없는 음주와 실장의 적극적 만류

- 실장은 참석자들에게 술잔을 권하거나 음주를 강요하지 않았고, 오히려 甲이 주량을 초과하여 술을 마시자 이를 적극 만류하였다.

(2) 통상 수반되는 위험 범위의 일탈

- 노래연습장의 비상구 문 안쪽에 있는 밖으로 열린 창문을 화장실 문으로 오인해 밟고 올라가 추락한 것은 업무적 회식 과정에 일반적으로 수반되는 위험이라기보다, 甲의 자발적 과음으로 인한 통제력 상실이 결정적 원인이다.

3. 상당인과관계의 단절

(1) 재해의 직접적인 유발 원인

- 이 사건 사고는 사업주가 관리할 수 없는 甲의 자발적인 음주 행위가 주된 원인이 되어 발생하였으므로, 회식의 공익적 목적이거나 업무적 성격과 직접 결부되어 발생한 사고로 볼 수 없다.

(2) 상당인과관계의 부정

- 결국 업무적 성격을 띤 회식에 참가하였다는 외관이 존재함에도 불구하고, 자발적 과음이라는 甲의 귀책사유로 인해 업무와 재해 사이의 상당인과관계는 법률상 단절된다.

IV. 결론

- 甲이 참여한 회식이 사업주의 지배·관리하에 주최된 것이라 하더라도, 강요가 없는 상태에서 실장의 만류를 무시하고 자발적으로 주량을 초과해 과음한 것이 사고의 직접적 원인이다. 또한, 비상구 창문을 화장실로 오인해 추락한 것은 회식에 통상 수반되는 위험의 범위를 벗어난 돌발 사고에 해당하여 상당인과관계가 인정되지 않는다. 따라서 이 사건 재해는 산업재해보상보험법상 업무상 재해에 해당하지 않으므로 요양급여의 대상이 될 수 없다.

<관련 판례>

- 대법원 2017. 5. 30. 선고 2016두54589 판결 : 근로자의 음주에 대한 자발성이 없어 업무상 재해로 인정된 판례